Lettre de mission : conditions générales

CABINET MORVAN-LEROUX (FICTIF) · EXTRAIT DU MODÈLE DU CABINET

EXTRAIT DU MODÈLE EN VIGUEUR, VERSION 2024. LE MODÈLE NE DIT RIEN DE L'USAGE D'OUTILS D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE.

Article 1 · Objet

Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes les missions confiées au cabinet. Elles complètent la lettre de mission, qui précise la nature de la mission, sa durée et les honoraires.

Article 2 · Obligations du client

Le client remet au cabinet, dans les délais convenus, l'ensemble des documents et informations nécessaires à l'exécution de la mission. Il s'engage à porter à sa connaissance tout fait important ou exceptionnel. Il reste responsable de l'exhaustivité et de la sincérité des pièces fournies.

Article 3 · Obligations du cabinet

Le cabinet effectue la mission conformément au code de déontologie de la profession et aux normes professionnelles. Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par l'ordonnance du 19 septembre 1945 et par le Code pénal. Il conserve les documents confiés pendant la durée de la mission et les restitue à son terme.

Article 4 · Protection des données personnelles

Pour l'exécution de la mission, le cabinet traite des données personnelles concernant le client, ses dirigeants et ses salariés. Il agit en qualité de sous-traitant au sens du règlement (UE) 2016/679 pour les traitements réalisés pour le compte du client, notamment la paie, et met en œuvre les mesures de sécurité appropriées. Les données sont conservées pendant la durée nécessaire à la mission et aux obligations légales.

Article 5 · Recours à des prestataires

Le cabinet peut recourir à des prestataires techniques, notamment pour l'hébergement de ses logiciels et de ses données. Il les choisit pour les garanties qu'ils présentent et reste seul responsable de la mission à l'égard du client.

Article 6 · Honoraires

Les honoraires sont fixés dans la lettre de mission. Ils sont payables à réception de facture. Les travaux non prévus par la lettre de mission font l'objet d'un avenant.

Article 7 · Responsabilité

La responsabilité du cabinet est couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle, conformément à l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Article 8 · Durée et résiliation

La mission est conclue pour l'exercice désigné dans la lettre de mission et renouvelable par tacite reconduction. Chacune des parties peut y mettre fin par lettre recommandée, trois mois au moins avant la clôture de l'exercice.